

1501518-35.2021.8.26.0318

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fernanda Oliveira Silva

Comarca: Leme

Foro: Foro de Leme

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/03/2022

... estava desempregado, foi condenado por tráfico de drogas (estava em liberdade desde 03/03/2021), quando adolescente praticou atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas e furto e foi internado na Fundação Casa. Confessou o crime; disse que passava por necessidade econômica e precisava pagar dívida.

Nesta toada, analisada a prova amealhada nenhuma dúvida há ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Leme

Foro de Leme

Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos 770, Leme-SP - cep 13610-901

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501518-35.2021.8.26.0318 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501518-35.2021.8.26.0318

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2253408/2021 - DEL.POL.LEME, 20299689 - DEL.POL.LEME, 5061/21/807 - DEL.POL.LEME, 2253408 - DEL.POL.LEME

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VITOR FERNANDO VERISSIMO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernanda Oliveira Silva

Vistos.

VITOR FERNANDO VERISSIMO foi denunciado porque, no dia 16 de setembro de 2021, por volta das 15:50 horas, na Rua Juan Troia nº 618, Vila Shangrila, nesta cidade e comarca de Leme/SP, traria consigo, para fins de entrega ao consumo de terceiros, 34 cápsulas plásticas contendo 33 gramas de cocaína e 02 porções de maconha, pesando 5 gramas (conforme auto de exibição e apreensão de fls. 15/16, auto de constatação preliminar de fls. 17/18 e laudo de exame químico-toxicológico de fls. 121/123), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. O réu foi notificado (fls. 112) e apresentou defesa prévia (fls. 110).

A denúncia foi recebida (fls. 126/127) e o réu foi citado (fls. 142).

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas e, ao final, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, em alegações finais, o Ministério Público requereu a

elevação da pena-base em atenção à espécie de droga (cocaína) e mau antecedente criminal, a preponderância da reincidência em relação à menoridade e a imposição de regime fechado para cumprimento da pena. A Defesa requereu o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e menoridade e a revogação da prisão preventiva. É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é PROCEDENTE.

A materialidade do crime de tráfico de drogas está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 09/11), auto de exibição e apreensão e fotografias (fls. 15/16 e 21/24), auto de constatação preliminar (fls. 17/18), laudo químico-toxicológico (fls. 121/123) e prova oral coligida aos autos. A autoria é certa.

A testemunha Jadson Eduardo Aranha, policial militar, discorreu que, durante patrulhamento, ao passar por um bar que é conhecido como ponto de venda de drogas, o réu estava na porta e, ao ver a guarnição, ingressou no estabelecimento. Observou o réu arremessar um involucro em um corredor – posteriormente, apurou que o objeto continha porções de droga. Em busca pessoal, foram encontradas porções de droga. No mesmo sentido, o testemunho do policial militar Guilherme Zuffo Veneroso. Disse que, durante patrulhamento, avistou o réu na frente de um bar que, ao ver a viatura, demonstrou nervosismo e ingressou no estabelecimento. Observou o réu lançar involucro plástica em uma janela do bar que dava acesso a um corredor. Em busca pessoal, encontrou porções de droga. Foi ao corredor e constatou que o involucro continha porções de droga embaladas da mesma forma que aquelas encontradas em poder do acusado.

O réu disse que tem 20 anos, é solteiro, não tem filhos, estudou até 8 série, estava desempregado, foi condenado por tráfico de drogas (estava em liberdade desde 03/03/2021), quando adolescente praticou atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas e furto e foi internado na Fundação Casa. Confessou o crime; disse que passava por necessidade econômica e precisava pagar dívida.

Nesta toada, analisada a prova amealhada nenhuma dúvida há que o réu praticou o crime de tráfico de drogas. As testemunhas apresentaram relatos harmônicos e uníssonos, asseveraram que o réu foi visto em conhecido ponto de tráfico de drogas, dispensou porções de droga e possuía outras porções em seu poder. O réu confessou o crime.

Registro que a dinâmica dos fatos e as circunstâncias do crime – quantidade de porções de droga e dinheiro de proveniência não demonstrada –, indicam que o entorpecente pertencia ao réu e eram destinados ao tráfico.

Assim, ausentes causas excludentes de ilicitude e culpabilidade, de rigor a responsabilização penal do réu.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase de dosimetria, observo que o réu ostenta mau antecedente criminal (fls. 150/154), motivo pelo qual exaspero a reprimenda em mais 1/8 e fixo a pena base em 05 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão e pagamento de 560 dias-multa. Na segunda fase de dosimetria, compenso a agravante da reincidência específica (fls. 150/154) com atenuante da confissão espontânea, e, em virtude da menoridade, torno a pena ao mínimo legal.

Na terceira fase, não verifico causas de aumento ou diminuição a serem apreciadas, torno a pena definitiva em 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa. Em razão da reincidência, nos termos do artigo 33 do Código Penal, a pena será resgatada no regime fechado.

Fixo cada dia multa no mínimo legal, em razão da condição econômica do réu.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória e CONDENO o réu VITOR FERNANDO VERISSIMO como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 a pena privativa de liberdade de 05 anos de reclusão, a ser resgatada no regime fechado, e pagamento de 500 dias-multa (no valor unitário mínimo).

Já determinada a incineração da substância apreendida (fls. 58/60), decreto, na forma prevista no parágrafo único do artigo 61 da lei 11.343/2006, o perdimento do numerário e demais bens apreendidos (fls. 15/16).

MANTENHO a prisão preventiva, uma vez que remanescem os motivos que ensejaram a

decretação, os quais foram recrudesccidos em virtude da sanção imposta (notadamente garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal). Após o trânsito em julgado, expeçam-se as comunicações necessárias para o cumprimento das sanções impostas. Sentença publicada em audiência, as partes saem intimadas.

Leme, 03 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA